

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2587/2533

นายประสาธ กิตติเวช
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
นางลักสนา ศรีเสน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอส.คอน
สตรัคชั่น กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา

ลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 ทำการโอนที่ดินและตึกแถวให้แก่ผู้คัดค้านภายในสามเดือนก่อนโจทก์ฟ้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลายก็ตาม แต่การโอนที่ดินและตึกแถวแก่ผู้คัดค้านดังกล่าวเป็นการโอนที่สืบเนื่องมาจากลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 ได้ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินและตึกแถวให้ผู้คัดค้านไว้ตั้งแต่ก่อนโจทก์ฟ้องให้ลูกหนี้ (จำเลย) ทั้งสองเป็นบุคคลล้มละลายประมาณ 2 ปีเศษ โดยลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 จะต้องโอนที่ดินและตึกแถวแก่ผู้คัดค้านเมื่อสร้างเสร็จ ผู้คัดค้านชำระราคาแล้ว 200,000 บาท ยังเหลืออีก 200,000 บาท แต่เมื่อสร้างเสร็จแล้วลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 นำที่ดินและตึกแถวไปจำนองบริษัท เครดิตฟองซิเอร์เอเชีย จำกัด ไว้ และไม่สามารถไถ่ถอนจำนองมาเพื่อโอนให้แก่ผู้คัดค้านได้ ฝ่ายผู้คัดค้านจึงได้ชำระหนี้แทนลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 300,000 บาท เพื่อไถ่ถอนจำนอง ทำให้ผู้คัดค้านต้องเสียค่าโอนเกินกว่าที่สัญญากำหนดถึง 100,000 บาท การโอนดังกล่าวเป็นการโอนตามสัญญาที่ลูกหนี้จำต้องโอนให้ผู้คัดค้านอยู่แล้ว ซึ่งราคาที่ดินและตึกแถวที่ผู้คัดค้านรับโอนนั้นก็ใกล้เคียงกับราคาเจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์ของกรมบังคับคดีประเมินไว้ในปี 2529 เป็นเงิน

545,300 บาท แต่ ปรากฏว่าผู้คัดค้านรับโอนในปี 2524 ก่อนการประเมินถึง 5 ปี แสดงว่าราคาขณะรับโอนนั้นผู้รับโอนได้ รับโอนในราคาที่สูงกว่าปกติ พฤติการณ์ดังกล่าวไม่มีข้อเท็จจริงใดแสดงให้เห็นว่าลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 มุ่งหมายให้ผู้คัดค้านได้เปรียบเจ้าหนี้อื่น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้ร้องจึงไม่อาจร้องขอให้เพิกถอนการโอนตาม มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ได้

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ลูกหนี้ (จำเลย) ที่ ๑ ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและตึกแถวแก่ผู้คัดค้าน อันเป็นการจดทะเบียนโอนภายในเวลา ๓ เดือน ก่อนมีการขอให้ลูกหนี้ (จำเลย) ทั้งสองล้มละลายโดยมุ่งหมายให้ผู้รับโอนได้เปรียบเจ้าหนี้อื่น จึงขอให้สั่งเพิกถอน

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ตามสัญญาจะซื้อขายที่ดินและตึกแถวกำหนดราคาไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ผู้คัดค้านชำระแล้ว ๒๐๐,๐๐๐ บาทแต่ก่อนจะได้รับโอนมาผู้คัดค้านต้องชำระเงินไถ่ถอนจำนองในนามลูกหนี้ (จำเลย) ที่ ๑ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท รวมแล้วเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ผู้คัดค้านรับโอนที่ดินและตึกแถวพิพาทมาโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนและมีได้มีเจตนามุ่งหมายให้ได้เปรียบเจ้าหนี้อื่นขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๑๑๕ ให้เพิกถอนการจดทะเบียนโอนการซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ ๘๘๙๐๒ แขวงลาดยาว เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร และสิ่งปลูกสร้างตึกแถวห้องเลขที่ ๑๐๖๔/๑๑๘ระหว่างลูกหนี้ (จำเลย) ที่ ๑ ผู้โอนกับนางลักสนา ศรีเสน ผู้รับโอน(ผู้คัดค้าน) ตามสัญญาลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๒๔ โดยให้คู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิม หากไม่อาจกระทำได้อให้ผู้รับโอน (ผู้คัดค้าน) ชำระราคาเป็นเงินจำนวน

๕๔๕,๓๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันยื่นคำร้อง (วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๒๙) เป็นต้นไปจนถึงวันชำระเงินเสร็จแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อ นำเข้ากองทรัพย์สินของห้างจำเลยที่ ๑

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงได้ความว่าโจทก์ฟ้อง จำเลยทั้งสองต่อศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๔ขอให้จำเลยทั้งสองเป็น บุคคลล้มละลาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสองเด็ดขาด เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๒๔แต่เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๒๔ จำเลยทั้งสองได้จดทะเบียนโอน กรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ ๘๘๙๐๒ แขวงลาดยาว เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร พร้อมตึกแถวเลขที่ ๑๐๖๔/๑๑๘ ของลูกหนี้ (จำเลย) ที่ ๑ ให้แก่ผู้คัดค้าน ตามสัญญา จะซื้อขายลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๒๑ที่นายบุญมา สุขวานิชย์ดำรง อดีตหุ้นส่วนผู้ จัดการของลูกหนี้(จำเลย) ที่ ๑ ทำไว้กับนายถวิล ศรีเสน สามีของผู้คัดค้านใน ราคา ๔๐๐,๐๐๐ บาท นายถวิลชำระราคาที่ดินในวันทำสัญญาให้แก่ลูกหนี้(จำเลย) ที่ ๑ แล้ว ๒๐๐,๐๐๐ บาท และในวันโอนกรรมสิทธิ์นายถวิลได้ชำระเงินแทนลูกหนี้ (จำเลย) ที่ ๑ ให้แก่บริษัทเครดิตฟองซิเอร์เอเชีย จำกัด จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อไถ่ถอนการจำนองที่ดินและตึกแถวตั้งกล่าวที่ลูกหนี้ (จำเลย) ที่ ๑ จดทะเบียนจำนอง ไว้ต่อบริษัทดังกล่าว อันเป็นการที่ลูกหนี้โอนทรัพย์สินในระหว่างระยะเวลาสามเดือน ก่อนมีการฟ้องขอให้ล้มละลาย ลูกหนี้ทั้งสองเป็นหนี้เจ้าหนี้อื่น ๗ ราย รวมยอด หนี้ที่เจ้าหนี้ทั้ง ๗ ราย ร้องขอรับชำระหนี้ไว้จำนวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ แต่รวมรวม ทรัพย์สินของจำเลยทั้งสองได้เพียง ๙๐,๐๐๐ บาทเศษ นางสาวนฤมลลัมพพานิชย์ เจ้า

พนักงานประเมินราคาทรัพย์สิน ประเมินราคาที่ดินและตึกแถวพิพาทไว้ในปี พ.ศ.

๒๕๒๙ ว่ามีราคา ๕๔๕,๓๐๐ บาท

พิเคราะห์แล้ว คดีมีประเด็นจะต้องวินิจฉัยว่าการที่ลูกหนี้โอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ผู้คัดค้านนั้นเป็นการโอนโดยลูกหนี้มุ่งหมายให้ผู้คัดค้านได้เปรียบแก่ เจ้าหนี้อื่นหรือไม่ เห็นว่าการโอนดังกล่าวสืบเนื่องมาจากลูกหนี้ (จำเลย) ที่ ๑ ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินและตึกแถวให้ผู้คัดค้านไว้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน๒๕๒๑ สัญญานี้ผูกพันลูกหนี้ (จำเลย) ที่ ๑ ที่จะต้องโอนที่ดินและตึกแถวให้แก่ผู้คัดค้านเมื่อสร้างเสร็จ แต่ปรากฏว่าเมื่อลูกหนี้(จำเลย) ที่ ๑ สร้างเสร็จแล้วไม่สามารถโอนให้ผู้คัดค้านได้เนื่องจากลูกหนี้ (จำเลย) ที่ ๑ นำไปจำนองไว้แก่บริษัทเครดิตฟองซิเอร์เอเชีย จำกัด และไม่สามารถไถถอนจำนองเพื่อโอนให้ผู้คัดค้านได้ เป็นเหตุให้ผู้คัดค้านต้องไปไถถอนจำนองเองเสียก่อนจึงรับโอนมาได้ การโอนดังกล่าวจึงเป็นการโอนตามสัญญาซึ่งลูกหนี้จำต้องปฏิบัติตามสัญญาโอนให้ผู้คัดค้านอยู่แล้ว ทั้งการโอนนั้นหากลูกหนี้ (จำเลย) ที่ ๑ สามารถไถถอนจำนองด้วยตนเองลูกหนี้ (จำเลย) ที่ ๑ จะต้องไถถอนถึง ๓๐๐,๐๐๐ บาท แต่จะได้รับค่าตอบแทนจากผู้รับโอนเพียง ๒๐๐,๐๐๐ บาท เท่าราคาซื้อขายที่คงค้างชำระตามสัญญาเท่านั้น การที่ลูกหนี้ (จำเลย) ที่ ๑ ยอมให้ผู้คัดค้านรับโอนไปตามสิทธิที่ผูกพันอยู่โดยสัญญาและผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้รับโอนต้องเสียค่าโอนเกินกว่าที่สัญญากำหนดด้วย๑๐๐,๐๐๐ บาท ถือไม่ได้ว่าลูกหนี้ (จำเลย) ที่ ๑ มุ่งให้ผู้คัดค้านได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่น อนึ่ง ปรากฏจากคำให้การของนายถวิลศรีเสน คู่สัญญากับลูกหนี้ (จำเลย) ที่ ๑ เกี่ยวกับการโอนรายนี้ในชั้นสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่าผู้ที่ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินและตึกแถวห้องอื่น แต่เป็นตึกแถวรายเดียวกันนี้ ก็ต้องรับโอนโดยการไถถอนจำนองและต้องเสียเงินเกินกว่าที่สัญญากำหนดไว้จึงจะรับโอนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่รายของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ลูกหนี้ (จำเลย) ที่ ๑ ไม่สามารถโอนให้ได้เพราะลูกหนี้ (จำเลย) ที่ ๑ นำไปขายให้บุคคลภายนอกไปเท่านั้น พฤติการณ์ของลูกหนี้(จำเลย) ที่ ๑ จึงหาได้บ่งชี้ไม่ว่าลูกหนี้

(จำเลย) ที่ ๑ มุ่งหมายให้ผู้รับโอนทุกรายได้เปรียบเหนือเจ้าหนี้อื่น อีกประการหนึ่ง ราคาที่ดินที่นางสาวนฤมล ลัมพาณิชย์ เจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์สินของกรม บังคับคดี ประเมินราคาที่ดินและตึกแถวรายนี้ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ว่า มีราคา ๕๔๕,๓๐๐ บาท ตามเอกสารหมาย ร/๑ ซึ่งเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาที่คุณัดค้านรับโอน แต่ผู้ คัดค้านรับโอนในปี ๒๕๒๔ก่อนหน้าการประเมินถึง ๕ ปี แสดงว่าราคาขณะรับโอนนั้น ผู้รับโอนได้รับโอนในราคาสูงกว่าปกติ จึงไม่มีข้อเท็จจริงใดแสดงให้เห็นว่าลูกหนี้ (จำเลย ที่ ๑ มุ่งหมายให้ผู้คัดค้านได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้ร้องจึง ไม่อาจร้องขอให้เพิกถอนการโอนที่ดินตามมาตรา ๑๑๕ แห่งพระราชบัญญัติล้ม ละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมาไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของผู้คัดค้านฟังขึ้น ประเด็นอื่นไม่จำต้องวินิจฉัย

พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้ร้อง.

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-เดชา สุวรรณโณ-สวิน อักษรายุธ)

ศาลแพ่ง - นายสมบัติ อรรถพิมล

ศาลอุทธรณ์ - นายสุนพ กิริติยุติ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ